

한 국 마 사 회 감 사 실

(통보, 개선)

일련번호 2023-자회사 종합-16
분 야 내부통제 운영
제 목 법인카드 관리 및 사용 부적정
소관본부 Å본부
소관부서 드팀
내 용

1. 업무개요

◎(주) 드팀(이하 “드팀”이라 한다)은 「법인카드 관리 및 사용지침」에 따라 법인카드를 관리·사용하고 있다.

2. 관계규정 및 판단기준

◎(주)의 「법인카드 관리 및 사용지침」 제9조(법인카드의 사용원칙) 및 제10조(법인카드 사용제한)에 따라 공휴일 및 휴무일 등에 법인카드를 사용할 경우 내부 품의서 등 객관적 자료를 작성해야 하며, 제13조(법인카드 사용실태 점검)에 따라 본사담당자는 사용지침의 준수여부를 매월 점검하여야 한다.

그리고, 「부가가치세법」 제38조(공제하는 매입세액)에 의하여 사업자는 자기의 사업을 위하여 사용하였거나 사용할 목적으로 공급받은 재화 또는 용역에 대한 매입세액을 매출세액에서 공제받을 수 있다.

3. 감사결과 확인된 문제점

가. 법인카드 사용실태 관리·감독 소홀

◎(주)는 부서별 다른 근무 형태(월~금, 화~토, 수~일)로 휴무일(토·일, 일·월, 월·화)이 달리 운영되고 있으며, 각각의 휴무일에 법인카드를 사용할 경우 관련 기준에 따라 사용내역, 소명 내용 등을 작성하여야 한다. 그리고 본사 법인카드 담당자는 법인카드 사용지침의 준수여부를 관리·감독하여야 한다.

그러나, 법인카드 점검 현황을 확인한 결과 【표1】과 같이 담당자는 근무형태에 따라 달리 운영되는 휴무일을 고려하지 않고, 일률적으로 주 휴무일인 월·화 법인카드 사용에 대해서 증빙자료를 확인하고 있었으며, 실제 사용자가 아닌 각 사업소의 법인카드 관리자가 사용자로 등록되어 있는 것으로 확인되었다.

이로 인해 월·화 근무일인 직원들이 근무일 법인카드 사용에 대한 불필요한 소명을 하거나, 일부 직원들은 휴무일(토·일·월) 법인카드를 사용했음에도 불구하고 별다른 소명절차를 거치지 않는 등 법인카드 사용실태 점검이 제대로 이루어지지 않고 있었다. 따라서 실제 휴무일 기준 법인카드 사용 적정성을 점검할 수 있도록 관리방식을 개선하여야 한다.

【표1】 법인카드 사용 기준 주요 점검 현황

(단위 : 원)

사용일	요 일	부 서	관리자	사용자	사용내역	사용금액	소명내용
'21. 1월	화	▼경마시설사업소	DD	DD	주유소	50,000	월~금 근무자 (실사용자 불명)
'21. 1월	토	▼경마시설사업소	DD	DD	식당	45,000	
'22. 7월	화	▽행정지원센터	GG	GG	커피머신	70,000	화~토 근무자 (실사용자 불명)
'21.11월	월	▽행정지원센터	GG	GG	식당	57,000	
'22. 1월	일	▽행정지원센터	GG	GG	마트	75,240	
'21. 6월	화	▲경마시설사업소	JJ	JJ	주유소	114,000	화~토 근무자 (실사용자 불명)
'21. 8월	일	▲경마시설사업소	JJ	JJ	주유소	147,800	

나. 법인카드 이용한 물품구매 관련 구체적인 지침 보완 필요

드팀은 관련 지침에 따라 사용 제한 품목 및 장소에서 법인카드를 사용한 경우 카드 사용 영수증을 증빙서류로 첨부하도록 정하고 있다.

그러나 법인카드를 이용한 일반적인 물품 구매의 경우 영수증 첨부에 관한 기준이 부재하여, 【표2】와 같이 구매 물품을 확인할 수 있는 영수증을 첨부하지 않은 상태로 승인 처리된 것으로 확인되었다.

이로 인해 구매한 물품이 업무용도인지 사적인 용도인지를 확인하지 않고 법인카드 사용이 승인되는 등 법인카드 사용의 투명성을 저해하는 결과를 초래할 수 있으므로 법인카드를 이용한 물품구매에 관련하여 구체적인 지침을 보완할 필요가 있다.

【표2】 '22년 물품 구매 영수증 미첨부 주요 현황(생략)

(단위 : 원)

사용일	부 서	업 종	사용내역	사용금액	비 고
-					

다. 부가가치세 매입세액 공제 소홀

「부가가치세법」 제37조(납부세액 등의 계산)에서는 사업자가 납부해야 할 부가가치세액¹⁾은 사업자가 공급한 재화 또는 용역에 대한 매출세액에서 매입세액을 공제한 금액으로 하고, 매출세액을 초과하는 매입세액은 환급받을 세액으로

1) 납부세액(환급세액) = 매출세액 - 매입세액

한다고 규정하고 있다.

따라서 드팀은 매입세액의 적극적인 신고를 통하여 납부해야 할 부가가치세액을 절감할 수 있도록 노력하여야 하나, 【표3】 과 같이 매입세액 대상 1,219건을 공제하지 않아 부가가치세액 22,425천 원을 초과 납부한 것으로 확인되었다. 이는 재화나 용역의 세부 구매내역 미첨부로 매입세액 확인이 불가능하여 공제 신고절차가 누락된 것으로 판단되므로, 관련 업무시스템을 일괄 정비하여 불필요한 세금이 지출되는 상황이 재발하지 않도록 관리하여야 한다.

【표3】 연도별 매입세액 공제 신고 누락내역

(단위 : 건, 천 원)

구 분	누락 건수	공급가액	부가세액	비 고
‘20년	312	113,193	11,319	-
‘21년	589	86,608	8,660	-
‘22년	318	24,463	2,446	-
계	1,219	224,264	22,425	-

* 인터넷 전자상거래를 통한 재화나 용역 구매 내역

* 세부구매 내역은 확인이 불가능하여 흰 우유 등 면세 품목에 대한 금액 합산

4. 관계부서(기관) 의견

관계 부서에서는 법인카드 휴일사용 사전승인 절차, 구매 품목 세부거래명세서 및 영수증 첨부 등 현 법인카드 사용지침을 개정하여 관리방식을 개선하고, 물품 구입은 세금계산서 거래 등을 통하여 부가가치세 매입세액 공제를 철저히 이행하겠다는 의견을 제시하였다.

5. 조치할 사항

◎(주) 대표이사는

- ① 「법인카드 관리 및 사용지침」에 따라 공휴일·휴무일 사용에 대한 증빙서류를

의무적으로 제출토록 하고, 법인카드 실제 사용자를 등록할 수 있도록 조치하는 등 법인카드 관리를 강화하시기 바랍니다. **【통보】**

② 전자상거래 등을 통한 물품 구매 관련 법인카드 사용기준을 정립할 수 있도록 관련 지침을 재정비하시기 바랍니다. **【개선】**

③ 부가가치세 매입세액을 면밀하게 산출하여 공제받을 수 있도록 관련 업무를 철저히 하시기 바랍니다. **【통보】**